

1507571-87.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... de reclusão e 525 dias-multa para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) e em 03 anos e 03 meses de reclusão e 725 dias-multa para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, razão pela qual a pena deveria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507571-87.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507571-87.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2312208/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 21423666 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 3225/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2312208 - DEL.POL.SALTO, 3225/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMANDA OLIVEIRA DE JESUS e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

AMANDA OLIVEIRA DE JESUS (menor de 21 anos) e DÉBORA CRISTINA OLIVEIRA BATISTA, vulgo "DÉ", qualificadas nos autos, foram denunciadas como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, ambos combinados com art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 61, II, "j" (calamidade pública), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque, em dia, horário e local incertos, mas anterior às 17 horas do dia 16 de novembro de 2021, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, se associaram entre elas e ao irmão/adolescente Bruno Henrique Oliveira de Jesus, envolvendo-o, além de terceiros indivíduos ainda não identificados, para a prática, reiterada ou não, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Também porque, no dia 16 de novembro de 2021, por volta de 17 horas, no imóvel localizado na rua Teófilo Leite, nº 277, Jardim

Saltense, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustadas e com unidade de desígnios entre elas e com adolescente Bruno Henrique Oliveira de Jesus, envolvendo-o, e com terceiros indivíduos ainda não identificados, tinham em depósito e guardavam, para venda e entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, a) 473 (quatrocentos e setenta e três) microtubos plásticos do tipo "Eppendorf", de coloração avermelhada, contendo "cocaína", com massa bruta de 758,42g (setecentos e cinquenta e oito gramas e quarenta e dois centigramas) e massa líquida de 255,04g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e quatro centigramas); b) 04 (quatro) invólucros plásticos incolores, do tipo "zip", contendo "cocaína", com massa bruta de 4,02g (quatro gramas e dois centigramas) e massa líquida de 3,05g (três gramas e cinco centigramas); c) 1 (um) invólucro plástico, de coloração azulada, contendo "cocaína", com massa bruta de 262,6g (duzentos e sessenta e dois gramas e sessenta centigramas) e massa líquida de 255,48g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e quarenta e oito centigramas); e d) 146 (cento e quarenta e seis) invólucros plásticos, incolores, do tipo "zip", contendo Cannabis Sativa L (maconha), com a substância tetrahydrocannabinol (THC), com massa bruta de 563,7g (quinhentos e sessenta e três gramas e setenta centigramas) e massa líquida de 519,4g (quinhentos e dezenove gramas e quarenta centigramas), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 16 de dezembro de 2021 (fls. 106/110), as rés foram notificadas (fls. 160/163) e apresentaram defesa prévia (fls. 127/135). A denúncia foi recebida 07 de fevereiro de 2022 (fls. 147/149) e as rés foram citadas (fls. 227/230).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas pela acusação e 02 arroladas pelas defesas, homologou-se a desistência da oitiva da testemunha Gabriel Viana Lopes e, ao final, as rés foram interrogadas (fls. 240/242).

Em memoriais, o Dr. Promotor requereu a procedência da ação penal, com a condenação das acusadas nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da menoridade relativa de Amanda e da agravante e causa de aumento contidas na inicial, entendendo não ser possível a concessão da benesse do artigo 33, §4º da lei em comento. Ao final, pugnou pelo regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 250/272). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição das acusadas (fls. 281/294).

É o relatório.

Decido.

A materialidade dos crimes imputados na denúncia foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 03/07), autos de exibição, apreensão e constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 16/18), laudos de exames periciais (fls. 83/90, 92/94 e 165/176), além da prova oral colhida durante as duas fases do feito.

A autoria também é inconteste e recai sobre as acusadas.

A ré Débora, em sede policial, negou a prática dos crimes e disse que as drogas eram de seu irmão Bruno, que não sabia da existência delas, nem tinha lucro com isso, que residia com seu namorado e frequentava pouco a casa, mas naquela data foi pegar uma roupas junto com sua filha (fls. 24). Em juízo, disse que não são verdadeiros os fatos. Contou que estava recebendo seguro desemprego, pois tinha trabalhado numa empresa em Campinas, em frente ao aeroporto de Viracopos. Disse que, na época em que estava trabalhando e antes de se mudar para a casa do atual noivo, Janaílson, ela morava com Amanda e Bruno naquele endereço, pois ela e a irmã eram divorciadas e procuraram uma casa para morarem juntas e seu irmão veio morar com elas, nenhum deles morava com sua mãe. Disse que ela e a irmã não usavam drogas, apenas Bruno, e que este último trabalhava junto com o padrasto, e que todos sustentavam a casa juntos.

Contou que havia ido até a residência da irmã para pegar umas roupas, estava na casa havia meia hora, sua irmã chegou do serviço, disse que ficaria olhando sua filha e pediu-lhe que fosse ao mercado e, quando estava voltando, falava com seu marido ao telefone, a ligação caiu e ela ficou aguardando na escada e a polícia

chegou. Disse que viu a droga apenas quando os policiais mostraram. Deu respostas contraditórias sobre ter ou não conhecimento da mochila e das drogas na casa, ou a quem pertenciam (fls. 242).

A ré Amanda, em sede policial, negou o crime, dizendo que as drogas localizadas em sua casa eram de seu irmão, Bruno, e que sabia sobre as drogas, mas não tinha lucro com o tráfico de drogas que ele fazia. Relatou que o portão ficava aberto, e as pessoas tinham livre acesso a essa residência, e que o local onde seu irmão fica, é no andar superior, local que não tem acesso direto pelo imóvel do térreo, onde ela mora (fls. 23). Em juízo, disse que não seriam verdadeiros os fatos. Disse que havia chegado do serviço, pediu para sua irmã ir ao mercado buscar 2 coxinhas e 1 saquinho de pipoca e, quando ela retornou, ocorreu a apreensão. Contou que viu a apreensão da droga, na mochila, que estava em cima da máquina de lavar. Disse que seu irmão a havia avisado que tinha a mochila contendo droga no local, e que ela deveria trazê-la para baixo. Contou que levou a mochila para baixo, como o irmão havia pedido, e ele não disse mais nada. Disse não se recordar se a mochila estava cheia ou vazia, e afirmou que não indicou a droga aos policiais. Contou que Débora resistiu à prisão. Relatou que trabalhava como auxiliar de produção na Toyobo, ganhando R\$1.718,00, o aluguel era R\$900,00. Acrescentou que havia se casado aos 18 anos, separou-se e não quis mais morar com seus pais, e sua irmã teve a ideia dos três irmãos morarem juntos. Disse que ela e Débora nunca usaram drogas e haviam ficado sabendo, há pouco tempo, que Bruno usava. Ao final, disse não se recordar do número do seu telefone celular, mas descreveu-o como sendo um Motorola de cor roxa (fls. 242).

Moacir Cova, policial civil, disse que as duas moças que estava vendo na tela de audiência, e seu irmão adolescente, alugaram a casa para o fim de guardar drogas para biqueiras de Salto e estavam fornecendo drogas para Itu, também. Disse que havia informações privilegiadas de que este ponto de abastecimento de drogas em Salto estaria mandando drogas para a cidade de Itu. Passaram a fazer campanhas e notaram movimentação estranha no imóvel, onde foram achadas as rés. Após diversos dias de campanha, visualizara um rapaz chegando de bicicleta, com uma pochete, e chamar por "Dé", momento em que esta saiu, e lhe entregou um volume, que o moço guardou na pochete. Por acharem que era um ponto de drogas, decidiram abordar esse rapaz um pouco para baixo e, quando ele os viu, embrenhou-se no mato, deixando a pochete ali, ao solo, pochete onde encontraram drogas. Voltaram ao local, e viram uma das moças entrando, e nesse momento, ela começou a resistir à prisão e a gritar, para informar pessoas da rua, para "queimar a prisão"; ela foi detida e conduzida para dentro do imóvel, ela dizia que havia sua irmã no local. Questionada esta última, ela disse que havia coisa ilícita no local, que pertenceria ao Bruno, droga esta escondida numa mochila do lado da porta da lavanderia. A testemunha relatou ter encontrado a mochila, que continha embalagens de droga, iguais àquela encontrada na pochete dispensada pelo rapaz da bicicleta que havia fugido. Relatou que, no andar superior, havia vários objetos destinados à produção de drogas. Disse que, malgrado as drogas estivessem "na cara" das rés, elas tentavam se esquivar de responsabilidade, e diziam que a droga seria do Bruno, seu irmão adolescente. Acrescentou que ambas viviam ali e o aluguel era pago com o dinheiro proveniente da guarda da droga. Disse que havia objetos pessoais das rés nos quartos, demonstrando que elas residiriam no local (fls. 241).

Cirineu Yasuda Alves de Lima, policial civil, prestou depoimento em perfeita consonância com o de seu colega, acrescentando que, por vezes, eram vistos dois veículos Corolla encostando no local, que seriam os gerentes dali, sendo que um deles não teria um pé, e finalizando por dizer que as duas rés, no momento da apreensão, apontaram onde estava o entorpecente, evidenciando sua ciência sobre a presença do tóxico em sua casa (fls. 241).

Bruno Henrique Oliveira de Jesus, irmão das rés custodiado na Fundação Casa, não conseguiu narrar os acontecimentos que antecederam a prisão das irmãs, mas assumiu a propriedade de toda a droga encontrada na casa. Disse que pediu para elas guardarem a droga e elas não concordaram, e disseram para que ele não mexesse com isso, senão iriam mandá-lo embora dali. Ao ser questionado, disse que morava ali apenas com Amanda, e que a Débora morava com o namorado, mas não sabia onde (fls.

241).

Janaílson da Costa, amásio de Débora, disse que é auxiliar no depósito das Lojas Cem, e estava no trabalho quando tudo aconteceu. Relatou não ter ideia de onde surgiram as drogas apreendidas e que desconhece qualquer envolvimento de qualquer uma delas com drogas. Contou que morava com a Débora há mais de 2 meses. Relatou que estava falando com a Débora, que disse que tinha ido pegar roupa na casa dos irmãos, mas a ligação caiu, e apenas no período da noite soube da que ela havia sido presa (fls. 241).

O conjunto probatório, inclusive de acordo com os depoimentos dos policiais civis que participaram ativamente da ocorrência, deixou clara a dinâmica dos acontecimentos.

A polícia civil investigava o local (residência dos "Irmãos Oliveira") por possuir informações de que serviria como ponto de venda e distribuição de drogas, inclusive para a cidade de Itu-SP. Assim, realizaram campanhas no local e observaram quando um rapaz de bicicleta foi até ali, chamou por "Dé", que saiu, entregou-lhe um volume e ele colocou este volume em uma pochete. Ao tentarem abordar o indivíduo, este fugiu pela mata e dispensou a pochete, que foi apreendida, nela sendo encontradas porções de cocaína. Os policiais civis retornaram ao local e abordaram Débora, quando ela entrava na residência que era o alvo das investigações. Débora ofereceu resistência, mas ainda assim, foi detida. Os policiais entraram no imóvel onde estava Amanda. Ali, após a indicação das rés, foram encontrados petrechos para preparo e armazenamento de drogas, além de drogas embaladas de forma idêntica àquelas encontradas no interior da pochete dispensada pelo rapaz da bicicleta. No andar de cima do imóvel, achavam-se mais petrechos para produção de entorpecentes, tais como peneira e faca, e também para seu acondicionamento. As rés negaram participação no tráfico e atribuíram a propriedade integral das drogas a Bruno, seu irmão adolescente que, localizado pouco depois, confirmou a versão das irmãs, para isentá-las de culpa.

Nesse trilhar, os depoimentos dos mencionados agentes policiais, seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.

Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar as acusadas.

Portanto, malgrado a tentativa das rés de imputarem o tráfico de drogas exclusivamente ao irmão, o conjunto probatório deixa estreme de dúvidas que se tratava de uma ação conjunta entre os três irmãos.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

A associação entre as rés e o irmão adolescente, para a prática do crime de tráfico, também restou demonstrada.

Inicialmente, necessário pontuar, como já feito nos autos de nº 1507572-72.2021.8.26.0526, em que o adolescente Bruno foi representado pela prática de atos infracionais correspondentes aos mesmos crimes narrados na denúncia, que é cada vez mais comum a associação entre adolescentes e maiores de idade, para realizarem o tráfico, havendo inclusive, uma convenção prévia entre eles, no sentido de que, caso sejam surpreendidos, o menor de idade deverá assumir toda a responsabilidade e isentar os maiores. Outrossim, é fácil constatar ter sido exatamente o que aconteceu nestes autos, diante na mudança do menor para a mesma residência que suas irmãs e das reiteradas afirmativas de que estas últimas não estariam envolvidas com o tráfico. Pontuo, ainda, que se tal convenção já vigora entre estranhos, com muito mais força irá prevalecer entre irmãos, como é o caso dos autos.

Ademais, durante a ação, foram apreendidos 02 aparelhos de telefonia celular: um deles da marca Motorola, modelo XT2127-1 (Moto G 10), de cor roxa, número de linha 5511943029790, relacionado a Amanda e que foi denominado como "Item A" a fls.

166/167; o outro, também da marca Motorola, modelo XT2083-1, de cor rosa, número de linha 5511910313312, relacionado a Débora, foi descrito como "Item B" a fls. 175/176.

As conversas que permeiam o laudo de fls. 164/176, trocadas entre o celular de Amanda e o número de telefone de Bruno deixam clara a associação entre as rés e o irmão para a prática do tráfico, porquanto dizem respeito ao recebimento e à guarda de drogas na residência deles. Da mesma maneira, as conversas corroboram as afirmações dos policiais civis de que "[...] por vezes, eram vistos dois veículos Corolla encostando no local, que seriam os gerentes dali, sendo que um deles não teria pé [...]", já que os áudios relatam o envolvimento do veículo Corolla, relacionado a terceiro não identificado no feito, de alcunha "Perna". Há, ainda, no conteúdo extraído do celular, imagens da droga e dos objetos apreendidos, que deixam claro o contato direto de Amanda, inclusive no manuseio da droga e sua preparação.

Ainda, conforme se verifica a fls. 171/172, o "Quadro 3", que contém Quadro 3 - Trecho de conversa pelo aplicativo "GBWhatsApp" entre o usuário do presente dispositivo, identificado como "Amanda " (5511943039790) e o contato identificado como "Biel" (5511964941209), comprovam seu envolvimento no armazenamento de drogas de terceiros na residência em que vivia com os irmãos.

Cumprе ressaltar, também, que nenhuma prova foi feita, e tal ônus era exclusivo da Defesa, de que a ré Débora havia deixado de residir no local. No mesmo sentido, os policiais foram incisivos ao afirmarem sobre a existência de bens pessoais de ambas as acusadas na residência, que demonstravam que Débora também residia ali, além do que, foi Débora quem foi chamada pelo rapaz de bicicleta, e quem lhe entregou as drogas encontradas na pochete deste último, após ser dispensada durante a fuga. Assim, a prova oral e os demais elementos coligidos espancam qualquer dúvida sobre a habitualidade e a estabilidade da associação entre os três irmãos, além de terceiros não identificados, porquanto as rés e Bruno eram responsáveis pelo depósito, guarda e preparo das drogas para posterior distribuição, fornecimento e venda a terceiros. Ademais, as mensagens entre os envolvidos demonstram que, ao menos desde 25 de outubro de 2021, ocorriam as operações, tanto que se mostrou necessária a realização de campanhas pela polícia civil, para que somente assim se conseguisse a apreensão da grande relevante de droga.

O pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento dos crimes em testilha, que ocorreram até 16 de novembro de 2021, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Ante o envolvimento do adolescente Bruno, irmão das rés e a quem já foi aplicada medida socioeducativa pelos mesmos fatos aqui narrados, comprovada também a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à sociedade que as rés praticaram os crimes que lhes foram atribuídos na denúncia, sendo incursas no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, ambos combinados com art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 61, II, "j" (calamidade pública), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque, em dia, horário e local incertos, mas anterior às 17 horas do dia 16 de novembro de 2021, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública, se associaram entre elas e ao irmão/adolescente Bruno Henrique Oliveira de Jesus, envolvendo-o, além de terceiros indivíduos ainda não identificados, para a prática, reiterada ou não, do crime previsto no artigo 33,

caput, da Lei nº 11.343/2006. Também porque, no dia 16 de novembro de 2021, por volta de 17 horas, no imóvel localizado na rua Teófilo Leite, nº 277, Jardim Saltense, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustadas e com unidade de desígnios entre elas e com adolescente Bruno Henrique Oliveira de Jesus, envolvendo-o, e com terceiros indivíduos ainda não identificados, tinham em depósito e guardavam, para venda e entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, a) 473 (quatrocentos e setenta e três) microtubos plásticos do tipo "Eppendorf", de coloração avermelhada, contendo "cocaína", com massa bruta de 758,42g (setecentos e cinquenta e oito gramas e quarenta e dois centigramas) e massa líquida de 255,04g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e quatro centigramas); b) 04 (quatro) invólucros plásticos incolores, do tipo "zip", contendo "cocaína", com massa bruta de 4,02g (quatro gramas e dois centigramas) e massa líquida de 3,05g (três gramas e cinco centigramas); c) 1 (um) invólucro plástico, de coloração azulada, contendo "cocaína", com massa bruta de 262,6g (duzentos e sessenta e dois gramas e sessenta centigramas) e massa líquida de 255,48g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e quarenta e oito centigramas); e d) 146 (cento e quarenta e seis) invólucros plásticos, incolores, do tipo "zip", contendo Cannabis Sativa L (maconha), com a substância tetrahidrocannabinol (THC), com massa bruta de 563,7g (quinhentos e sessenta e três gramas e setenta centigramas) e massa líquida de 519,4g (quinhentos e dezenove gramas e quarenta centigramas), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Decidida a tipificação, comprovada a ocorrência dos delitos mencionados na inicial e a conduta das acusadas, passo a aplicar as sanções cabíveis às rés, o que faço com fulcro no artigo 68 do Código Penal.

Com relação à ré Amanda Oliveira de Jesus:

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, mormente à relevante quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena-base da acusada, para ambos os crimes, acima do mínimo legal, quais sejam, em 05 anos e 03 meses de reclusão e 525 dias-multa para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) e em 03 anos e 03 meses de reclusão e 725 dias-multa para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, razão pela qual a pena deveria sofrer incremento nesta fase.

No entanto, a ré é nascida em 30 de maio de 2001, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Em razão da concomitância, agravante e atenuante devem ser compensadas e, mantendo-se as penas nos patamares inicialmente fixados, quais sejam, em 05 anos e 03 meses de reclusão e 525 dias-multa para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) e em 03 anos e 03 meses de reclusão e 725 dias-multa para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006).

Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente na conduta da ré. Assim, aumento suas penas no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, além de 612 dias-multa para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) e 03 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, além de 845 dias-multa para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006).

Não incide a causa de redução prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, porquanto reconhecido na sentença que a ré se dedicava à atividade criminosa.

Em razão do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, atingindo o total de 09 anos e 11 meses de reclusão, além de 1.457 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Com relação à ré Débora Cristina Oliveira Batista:

Atenta às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, mormente à relevante quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena-base da acusada, para ambos os crimes, acima do mínimo legal, quais sejam, em 05 anos e 03 meses de

reclusão e 525 dias-multa para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) e em 03 anos e 03 meses de reclusão e 725 dias-multa para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, razão pela qual aumento suas penas para em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) e em 03 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006).

Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente na conduta da ré. Assim, aumento suas penas no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo 06 anos e 05 meses de reclusão, além de 641 dias-multa para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) e 04 anos e 01 mês de reclusão, além de 875 dias-multa para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006).

Não incide a causa de redução prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, porquanto reconhecido na sentença que a ré se dedicava à atividade criminosa.

Em razão do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, atingindo o total de 10 anos e 06 meses de reclusão, além de 1.516 dias-multa, pena que torno definitiva à minguia de outras causas modificadoras, fixando a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para: 1) CONDENAR a ré AMANDA OLIVEIRA DE JESUS, qualificada nos autos, RG 57.598.629, como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, ambos combinados com art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 61, II, "j" (calamidade pública), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 09 anos e 11 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 1.457 dias-multa, com unidade no mínimo legal; 2) CONDENAR a ré DÉBORA CRISTINA OLIVEIRA BATISTA, qualificada nos autos, RG 57.598.726, como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, ambos combinados com art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 61, II, "j" (calamidade pública), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 1.516 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade dos delitos praticados (Súmulas 718 e 719 – STF; Súmula 440 – STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo da conduta do réu e das drogas apreendidas, que, por suas características e alcance, atingiriam a muitas centenas de usuários diretos, o que indica a necessidade de segregação absoluta, e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. Determino, ainda, que as ré não poderão recorrer desta sentença em liberdade, considerando que suas custódias foram determinadas durante todo o decorrer do feito, permanecendo presentes os seus requisitos, já que se mostra inalterado o panorama do momento em que foi inicialmente determinada. Pelas mesmas razões e pela condenação atinente à associação para o tráfico, não se mostra viável a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de

agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Observo não ser caso de aplicação da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, rel. Min. Gilmar Mendes, conforme deliberação na sessão virtual de 20 a 27 de agosto p.p., item "a", onde foi determinada a "reavaliação das prisões preventiva de pais e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, de acordo com as diretrizes fixadas pela Segunda Turma", pois inexistem quaisquer elementos nos autos que comprovem que as rés se encontrem na situação ali prevista. Considerando a redação do artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).
Recomendem-se as rés onde se encontram presas.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA